

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
11058/2559

นายสมศักดิ์ ดุลย์ประภา กับพวก
นางพนอ กู้ชิงชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538, มาตรา 544 วรรคหนึ่ง

สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญญา การเช่า
อสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญจึงจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 หากถือคุณสมบัติของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า
เป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่า ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าตายให้สัญญารับ สัญญาเช่าต้อง
กำหนดระยะเวลาเช่าไว้มีกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเท่านั้น มิฉะนั้นฟ้อง
ร้องบังคับคดีไม่ได้ แม้การเช่าทรัพย์สินตามปกติผู้ให้เช่าย่อมเพ่งเล็งถึงคุณสมบัติ
ของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญ แต่คุณสมบัติผู้เช่านั้น ผู้ให้เช่าพิจารณาเพื่อมาตกลงทำ
สัญญาเช่ากัน เมื่อผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงทำสัญญาเช่ากันสัญญาก็ต้องเป็นสัญญา จึง
ไม่ต้องกลับไปพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้เช่าอีกจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการ
เช่าตามที่ตกลงไว้หรือตกลงทำสัญญาเช่ากันใหม่ แม้สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นใน
สัญญาเช่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 544 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองเป็นทายาท
ของ ผ. ผู้เช่าที่ดินพิพาท จึงมิใช่บุคคลภายนอกตามบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมรับโอน
สิทธิการเช่าได้ เมื่อ ผ. ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ทั้งสองมีกำหนดระยะเวลา
เช่าสามสิบปี โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือ

สัญญาเช่าที่ดิน กำหนดว่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเอาที่ดินที่เช่าไปให้เช่าช่วงได้ อันเป็นการตกลงยกเว้นมาตราดังกล่าวไม่ให้สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่ให้เป็นสิทธิในทรัพย์สินให้โอนได้ให้เช่าช่วงได้ โดยผู้เช่าต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการเช่า 30 ปี เป็นเงิน 1,000,000 บาท กำหนดอัตราค่าเช่าสูงขึ้นทุกสิบปีตลอดระยะเวลาเช่า เป็นการถือกำหนดเวลาสามสิบปีตามที่จดทะเบียนไว้เป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่า เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่ได้ตกลงทำสัญญาเช่าโดยกำหนดระยะเวลาเช่ามีเพียงตลอดชีวิตของผู้เช่าหรือตกลงไว้ในสัญญาเช่าอันจดทะเบียนว่า ผู้เช่าถึงแก่ความตายให้สัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อ ผ. ผู้เช่าถึงแก่ความตายจึงไม่ต้องมีการทำสัญญาเช่ากันใหม่ เนื่องจากตกลงทำสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลาสามสิบปี ทั้งสัญญาเช่ายังกำหนดให้ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าต่อได้ โจทก์ทั้งสองไม่ได้ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่า โจทก์ทั้งสองต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของ ผ. โดยตรง สิทธิการเช่าจึงไม่สิ้นสุดลง เมื่อสิทธิการเช่ายังไม่ครบกำหนดระยะเวลาเช่าที่ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าได้

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 9/2559)

โจทก์ทั้งสองฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง และให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไปรวมทั้งส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์ทั้งสองในสภาพเรียบร้อย กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าเสียหายอีกเดือนละ 200,000

บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากที่ดิน

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1182 เลขที่ดิน 74 หน้าสำรวจ 293 ตำบลบางแก้ว (สำโรงฝั่งเหนือ) อำเภอบางพลี (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ชน้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินพร้อมส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์ทั้งสองในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 481,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ร่วมกันชำระค่าเสียหายอัตราเดือนละ 160,400 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 18 กันยายน 2550) เป็นต้นไปจนกว่าจะชน้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 361,125 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าเสียหายอีกในอัตราเดือนละ 120,375 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะชน้ายทรัพย์สินและออกไปจากที่ดินพิพาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองมีชื่อเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1182 เลขที่ดิน 74 ตำบลบางแก้ว (สำโรงฝั่ง
เหนือ) อำเภอบางพลี (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2530 นายผ่อง ได้จดทะเบียนการเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวจากโจทก์ทั้ง
สองมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี ตกลงค่าเช่าเป็นเงิน 7,186,200 บาท อัตราค่าเช่าสิบปี
แรก ค่าเช่าเดือนละ 17,110 บาท สิบปีที่สอง ค่าเช่าเดือนละ 20,532 บาท และสิบปี
สุดท้าย ค่าเช่าเดือนละ 23,954 บาท การเช่าในปีแรกปลอดค่าเช่า ตกลงจ่ายค่าเช่า
กันทุกวันที่ 17 ของเดือน และผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเอาที่ดินที่เช่าไปให้เช่าช่วงได้
ตามสำเนาโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2539
จนถึงเดือนธันวาคม 2549 นายผ่องได้ชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นเช็คลงวันที่
สั่งจ่ายล่วงหน้าของบริษัทแอร์คอนเอ็มเอฟจี จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สั่งจ่าย
และโจทก์ทั้งสองได้รับค่าเช่าของเดือนมกราคม 2550 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2550
ในอัตราเดือนละ 20,532 บาท ไปแล้ว ส่วนค่าเช่าในเดือนมิถุนายน 2550 จนถึง
เดือนธันวาคม 2550 โจทก์ทั้งสองได้รับเช็คลงวันที่สั่งจ่ายล่วงหน้าไว้แล้วรวม 8
ฉบับ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 นายผ่องถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 เป็นภริยา
ของนายผ่อง ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายผ่องกับจำเลยที่ 1 ตามแบบรับรอง
รายการทะเบียนราษฎร เช็กและสำเนาใบสำคัญจ่าย ต่อมาวันที่ 3 สิงหาคม 2550
โจทก์ทั้งสองได้ให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองพร้อมบริวารออกไปจาก
ที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองทราบแล้วแต่เพิกเฉย ตามหนังสือแจ้งให้ขนย้ายทรัพย์สิน
พร้อมบริวารออกจากพื้นที่เช่าและไปตอบรับในประเทศ

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิฟ้อง
ขับไล่จำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
โดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าชั่ว
ระยะเวลาอันมีจำกัด ซึ่งชั่วระยะเวลาเช่าดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่า ผู้

ให้เช่าและผู้เช่าต้องกำหนดไว้ในสัญญาเช่าตามที่ตกลงกัน เนื่องจากการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดชอบจึงจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 หากถือ
คุณสมบัติของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่า ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าตาย
ให้สัญญารับ สัญญาเช่าต้องกำหนดระยะเวลาเช่าไว้มีกำหนดตลอดอายุของผู้เช่า
หรือผู้ให้เช่าเท่านั้น มิฉะนั้นฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ แม้การเช่าทรัพย์สินตามปกติผู้ให้
เช่าย่อมต้องพึงเล็งถึงคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญเช่นกันว่าผู้เช่ามีความ
สามารถในการชำระค่าเช่าและปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้หรือไม่ก็ตาม แต่คุณสมบัติ
ของผู้เช่าดังกล่าว ผู้ให้เช่าพิจารณาเพื่อมาตกลงทำสัญญาเช่ากัน หากผู้เช่าไม่มี
คุณสมบัติตามที่ผู้ให้เช่ากำหนดสัญญาเช่าย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้ให้เช่ากับผู้เช่า
ตกลงทำสัญญาเช่าต่อกัน สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาไม่ต้องกลับไปพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของผู้เช่าอีก จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ตกลงไว้หรือตกลงทำ
สัญญาเช่ากันใหม่ แม้สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิ
ของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่าน
ว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองเป็น
ทนายทของนายผ่อง จึงไม่ใช่บุคคลภายนอกตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงรับโอนสิทธิ
การเช่าได้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2530 นายผ่องทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจาก
โจทก์ทั้งสองมีกำหนดระยะเวลาเช่าสามสิบปี โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาเช่าวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 หนังสือ
สัญญาเช่าที่ดิน ข้อ 5 กำหนดว่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเอาที่ดินที่เช่าไปให้เช่าช่วงได้
อันเป็นการตกลงยกเว้นมาตราดังกล่าวไม่ให้สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่ให้
เป็นสิทธิในทรัพย์สินให้โอนได้ให้เช่าช่วงได้ โดยผู้เช่าต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ
การเช่า 30 ปี เป็นเงิน 1,000,000 บาท กำหนดอัตราค่าเช่าสูงขึ้นทุกสิบปีตลอดระยะ

เวลาเช่า เป็นการถือกำหนดเวลาสามสิบปีตามที่จดทะเบียนไว้เป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่า เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่ได้ตกลงทำสัญญาเช่าโดยกำหนดระยะเวลาเช่ามีเพียงตลอดชีวิตของผู้เช่าหรือตกลงไว้ในสัญญาเช่าอันจดทะเบียนว่า ผู้เช่าถึงแก่ความตายให้สัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เช่าได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าประกอบกิจการโรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศหลายยี่ห้อจากต่างประเทศ เป็นการลงทุนจำนวนมากนับร้อยล้านบาท ต้องใช้เวลาประกอบธุรกิจยาวนาน จึงจดทะเบียนการเช่าสามสิบปีเพื่อที่จะคุ้มค่าในการลงทุน หากสัญญาเช่าระงับเพราะผู้เช่าตาย ซึ่งไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้า ธุรกิจและการลงทุนจะได้รับความเสียหาย เมื่อนายผ่องผู้เช่าถึงแก่ความตายไม่ต้องมีการทำสัญญาเช่ากันใหม่ เนื่องจากตกลงทำสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลาสามสิบปี ทั้งสัญญาเช่ายังกำหนดให้ผู้เช่าสามารถนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าต่อได้ อันเป็นข้อกำหนดว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่า ซึ่งโจทก์ทั้งสองต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของนายผ่องโดยตรง สิทธิการเช่าจึงไม่สิ้นสุดลง เมื่อสิทธิการเช่ายังไม่ครบกำหนดระยะเวลาเช่าที่ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าได้ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า สิทธิการเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหรือไม่ และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายหรือไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(สุรทิน สาเรือง-จักร อุตตโม-ประเสริฐ นิชโรจน์)

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นางสุรางคณา กมลละคร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ826/2552

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา เนื่องจากสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าต้องไม่จดทะเบียน แต่มีสิ่งตอบแทนกันมากกว่าค่าเช่า เช่น ผู้เช่าออกเงินช่วยค่าก่อสร้างห้าล้านบาท แต่ไม่จดทะเบียนทำให้บังคับคดีได้เพียงสามปี หรือเมื่อครบกำหนดเวลาเช่าสามสิบปีให้สิ่งก่อสร้างตกเป็นของเจ้าของที่ดิน แต่ไม่จดทะเบียนทำให้บังคับคดีได้เพียงสามปี สิ่งก่อสร้างไม่อาจตกเป็นเจ้าของที่ดินได้ สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า จึงให้มีสิทธิเทียบเท่าสัญญาเช่าที่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้นสัญญาเช่าทั้งสองประเภทนี้ต้องวินิจฉัยเหมือนกัน คือไม่ระงับเมื่อผู้เช่าตายและตกทอดแก่ทายาท คุณสมบัติของผู้เช่าพิจารณากันเพื่อมาทำสัญญาเช่าเท่านั้น เมื่อทำสัญญาเช่าแล้ว สัญญาก็ต้องเป็นสัญญา ซึ่งเหมือนกับสัญญาอื่น ๆ ทุกประการ แต่ขณะทำสัญญาเช่าผู้เช่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะต้องตายเมื่อใด จดทะเบียนสิทธิการเช่าสามสิบปี รู้ล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะตายก่อนหรือตายหลังสามสิบปี ไม่ใช่ตายก่อนสามสิบปีถือคุณสมบัติ แต่หากตายหลังสามสิบปีถือตามสัญญา ดังนั้นไม่ว่านายผ่องจะตายก่อนหรือตายหลังสามสิบปี สัญญาเช่าคดีนี้ครบกำหนดวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากสัญญาถือกำหนดระยะเวลาเป็นสำคัญ ไม่ได้ถือคุณสมบัติของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า แต่ผู้เช่าตายแล้วจึงมาวินิจฉัยทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เลือกทำได้ 2 แบบ แล้วแต่จะตกลงกัน กล่าวคือ แบบที่ 1 ถือกำหนดระยะเวลาเช่าเป็นวัน เดือน ปี ตามปฏิทิน กรณีเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป

แต่ไม่เกินสามสิบปี เมื่อครบกำหนดสามสิบปีแล้วสัญญาเช่าจึงระงับไปตามมาตรา 564 ซึ่งไม่ได้ถือคุณสมบัติตัวบุคคลของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเป็นสำคัญ ตัวบุคคลตายก็ตายไปสัญญาเช่าไม่ระงับ เป็นกรณีเลือกแบบให้สัญญาเช่าตกทอดแก่ทายาท เมื่อนายผ่องทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทมีกำหนดเวลาสามสิบปี เท่ากับผู้เช่ามีสิทธิได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ามีกำหนดเวลา 30 ปีตามมาตรา 537 เมื่อนายผ่องใช้หรือได้รับประโยชน์มาแล้ว 20 ปี ถึงแก่ความตาย จึงเหลือเวลาเช่าอีก 10 ปี สิทธิการเช่าเป็นสิทธิได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า จึงตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา 1600 เว้นแต่สิทธิการเช่าเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ กฎหมายบัญญัติให้ตกทอดแก่ทายาทไม่ใช่ระงับ นอกจากนี้นายผ่องยังทำสัญญาเช่ายกเว้นมาตรา 544 วรรคหนึ่ง ไม่ให้สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่ให้เป็นสิทธิในทรัพย์สินให้โอนสิทธิการเช่าได้ ให้เช่าช่วงได้ ให้ตกทอดแก่ทายาทได้ภายในกำหนดเวลาสามสิบปีโดยสัญญานั้นเอง ซึ่งนายผ่องต้องชำระเงินค่าโอนสิทธิการเช่าได้นี้เป็นเงินหนึ่งล้านบาท นอกจากค่าเช่าเพราะอาจได้กำไรจากการโอนสิทธิการเช่า ที่เรียกว่าเช่าหรือเช่าตึก การโอนสิทธิการเช่าได้ต้องทำสัญญายกเว้นมาตรา 544 วรรคหนึ่งดังกล่าว แบบที่ 2 ถือกำหนดระยะเวลาเช่าตามคุณสมบัติตัวบุคคลเป็นสำคัญ ให้ผู้เช่าคนนี้เช่าคนเดียวคนอื่นไม่ให้เช่า ต้องทำสัญญาให้สัญญาเช่ามีกำหนดเวลาเพียงตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า หรือสัญญาเช่ากำหนดว่าหากผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าตายให้สัญญาเช่าระงับ เป็นกรณีเลือกแบบไม่ให้ตกทอดแก่ทายาท ซึ่งไม่มีใครทำสัญญาเช่าแบบที่ 2 นี้ในความเป็นจริง เอาความตายของตัวเองเป็นเหตุให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าตายสัญญาเช่าระงับ บุตรและภริยาจะไปอยู่ที่ไหน ลูกจ้างต้องตกงาน กฎหมายบัญญัติไว้แต่ไม่มีใครใช้คุณสมบัติของผู้ให้เช่าก็เป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่าได้ตามมาตรา 541 แล้วแต่จะตกลงกัน ตัวอย่าง ทรัพย์สินที่ให้เช่า เป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา แต่มีชื่อสามี ภริยาบอกว่าให้นำไปทำสัญญาเช่าจะเก็บทรัพย์สินไว้ให้บุตรสามีบอกว่าจะขายเพราะอายุมากแล้ว ในที่สุดสามีต้องนำไปให้บุคคลภายนอกเช่า

เพราะเกรงใจ แต่สามีทำสัญญาเช่าโดยกำหนดว่า ถ้าภริยาผู้ให้เช่าตายให้สัญญาเช่า
ระงับเพราะจะขาย เจ้าพนักงานจดทะเบียนให้ก็เป็นตามนั้น ต่อมาสามีตาย แต่ภริยา
ไม่ตายสัญญาเช่าก็ไม่ระงับ ตัวอย่าง พี่กับน้องเถียงกัน เนื่องจากบิดาจะนำที่ดินซึ่ง
เป็นทรัพย์มรดกไปให้บุคคลอื่นเช่า พี่ชายจึงไปถามบิดาว่า ถ้าบิดาตายบุตรทั้งสองจะ
ทำประโยชน์ที่ดินไม่ได้ เนื่องจากติดสัญญาเช่า บิดาจึงบอกว่าสัญญาเช่ามีกำหนด
ระยะเวลาเพียงตลอดชีวิตของผู้ให้เช่า ตามมาตรา 538 หากผู้ให้เช่าตายให้สัญญา
เช่าระงับ ตัวอย่าง บิดานำบ้านและที่ดินไปให้ภริยาน้อยเช่าแค่เดือนละ 3,000 บาท
บุตรสามจึงไปถามบิดาว่าถ้าบิดาตายจะไปเก็บค่าเช่าจากภริยาน้อยได้อย่างไร
เนื่องจากควรจะได้เช่าเดือนละ 10,000 บาท บิดาจึงตอบว่า สัญญาเช่ามีกำหนดระยะ
เวลาเพียงตลอดชีวิตของผู้ให้เช่าเท่านั้น หากบิดาตายให้สัญญาเช่าระงับ ตัวอย่าง
สามีและภริยามีอาชีพทำทัวร์เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ สามีไปทำสัญญาเช่า
เครื่องบินเหมาลำมีกำหนด 1 เดือน วางเงินมัดจำไว้ 1 ล้านบาท ก่อนเดินทางสามี
ตาย หากสัญญาเช่าระงับจะเสียหายขนาดไหน ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ค่าเดิน
ทางก็เก็บมาแล้ว ภริยาก็ทำแทนได้ ตัวอย่าง มีชายชราคนหนึ่งไปขอเช่าบ้านที่มี
ลักษณะร่มรื่นหลังหนึ่ง มีกำหนดเวลา 3 ปี เพื่อเลี้ยงนกแก้วมาคอว์ โดยสัญญาเช่า
กำหนดว่า หากนกแก้วมาคอว์ตายให้สัญญาเช่าระงับ ซึ่งก็เป็นไปตามสัญญาเช่าทุก
กรณีต้องกำหนดหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ เมื่อสัญญาเช่า
ไม่ได้กำหนดว่า ผู้ให้เช่าตายให้สัญญาเช่าระงับ ย่อมฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ มาตรา 538
เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อ
ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนด
กว่าสามปีขึ้นไป (ไม่ได้ถือคุณสมบัติ ถือกำหนดเวลาให้ตกทอดแก่ทายาท) หรือ
กำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซ้ (ถือคุณสมบัติ ให้สัญญาเช่าระงับ) หาก
มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่นนั้นจะฟ้อง
ร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี มาตรา 564 อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไป

เมื่อสิ้นกำหนด เวลาที่ได้ตกลงกันไว้ มิพักต้องบอกกล่าวก่อน มาตรา 1600 ภายใต้ บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุก ชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ เมื่อสัญญาเช่าคดียี่ไม่มีหลัก ฐานเป็นหนังสือหรือตกลงกันว่า ผู้เช่าตายให้สัญญาเช่าระงับโจทก์ทั้งสองจึงฟ้องร้อง บังคับคดีไม่ได้ ทั้งห้ามมิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ข) กฎหมายห้ามมิให้วินิจฉัยนอกเหนือสัญญา โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง นายสุรทิน สาเรือง